

1501734-53.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Juízo, narrou como ocorreu o crime de furto na cidade de Santa Bárbara D'Oeste e sua recuperação pelos guardas municipais de Limeira.

A testemunha Celio Roberto de Oliveira, guarda civil municipal, afirmou que, através da "Muralha Digital", viu o veículo produto de furto estacionado e, chegando no local, o acusado estava na posse do carro, no volante. Destacou que o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501734-53.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501734-53.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140440/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 25145104 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2140440 - 03º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO FERREIRA DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que entre 17 e 24 de maio de 2022, por volta das 00h00min, no Posto Concha de Ouro, situado na rodovia SP 330, km 146, nesta cidade e Comarca de Limeira, MURILO FERREIRA DA COSTA, qualificado nos autos, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo VW/Gol 16V Plus, de cor prata, placas CKJ1970, ano 19981, pertencente a Wellington Domingos dos Santos, sabendo ser produto de crime. Auto de Exibição e Apreensão juntado às fls. 15.

Laudo pericial de fls. 181/188.

Denúncia recebida na data de 09 de junho de 2022 (fls.183/184).

Regularmente citado, o réu apresentou defesa prévia às fls. 187/193.

No curso da instrução colheu-se o depoimento da vítima, de duas testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado.
O Ministério Público apresentou alegações finais de fls. 281/285 pugnando pela procedência da ação, nos termos da denúncia.
A Defesa apresentou alegações finais de fls. 287/290 requerendo a absolvição por insuficiência do acervo probatório.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.11/12 e fls. 18/19), pelo Auto de Exibição e Apreensão juntado às fls. 15 e pela prova oral amealhada.

A autoria é certa e segura.

Interrogado judicialmente, o acusado negou a prática delitiva, desconhecendo a origem ilícita do automóvel. Afirmou que comprou o veículo de uma pessoa de nome "José", não sabendo apontar sua qualificação. Afirmou ter pago pelo bem o valor de R\$ 1.750,00, mas não pegou nenhum comprovante e efetuou o pagamento em dinheiro. Indagado, alegou que não recebeu nenhuma documentação relativa ao veículo, nem mesmo o documento de circulação.

A negativa do acusado restou inverossímil e desprendida do restante do acervo probatório.

A vítima Welington Domingos dos Santos, ouvido em Juízo, narrou como ocorreu o crime de furto na cidade de Santa Bárbara D'Oeste e sua recuperação pelos guardas municipais de Limeira.

A testemunha Celio Roberto de Oliveira, guarda civil municipal, afirmou que, através da "Muralha Digital", viu o veículo produto de furto estacionado e, chegando no local, o acusado estava na posse do carro, no volante. Destacou que o acusado confirmou ter adquirido o veículo alguns dias antes, sem qualquer documento.

NO mesmo sentido as declarações prestadas pelo também guarda civil municipal Miguel Alex de Souza.

Restou incontroverso, portanto, que o acusado estava na posse do bem objeto de furto, o qual teria adquirido dias antes. Não se mostra crível, contudo, sua justificativa de desconhecimento da origem ilícita do veículo, vez que adquirido por valor bem abaixo do mercado, de pessoa cuja qualificação não soube apontar, sem qualquer documentação relativa ao veículo e nem mesmo um recibo de pagamento.

Presente autoria e materialidade delitiva, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar e individualizar a sanção do acusado.

Em primeira fase, observo que o acusado ostenta péssimos antecedentes relacionados ao cometimento de diversos delitos patrimoniais, de modo que estabeleço a pena base de 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias multa.

Em segunda e terceira fases sem alterações. De modo que a pena total definitiva será fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias multa, fixados no mínimo legal a unidade.

Sem direito à substituição ou sursis, considerando os maus antecedentes, não atendidos os requisitos elencados respectivamente nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena aplicada e os péssimos antecedentes do acusado, fixo o regime inicial de cumprimento FECHADO. A presente e nova condenação do réu revela que, infelizmente, a prática de crimes contra o patrimônio não constitui fato isolado em sua vida, ressaltando-se que as condenações anteriores não tiveram o condão de afastá-lo da prática criminosa.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MURILO FERREIRA DA

COSTA como incurso no art. 180, caput, do CP impondo-lhe a pena 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias multa, fixados pelo mínimo legal a unidade, em regime inicial FECHADO.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que durante toda a tramitação do processo o acusado permaneceu encarcerado, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade, subsistindo os fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.

Por fim, condeno o réu ao pagamento de custas, no valor de 100 UFESPs, bem como despesas processuais, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Limeira, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA